POUP

Decret

Decret del 28-5-2021 pel qual s'aprova definitivament la Primera revisió del Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia d'Encamp.

Vist el Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia d'Encamp -any 2006, aprovat en data 22 de desembre 2006, i les modificacions posteriors;

Vist el Decret del 22 de juliol del 2019, pel qual es va aprovar el projecte de Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia d'Encamp – Revisió any 2019, i es va posar a informació pública;

Vist el Decret del 24 de desembre del 2019, pel qual es va aprovar, amb caràcter provisional, el Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia d'Encamp – Revisió any 2019;

Atès que el Comú d'Encamp el dia 24 de desembre del 2019 va remetre al Govern la documentació relativa a l'aprovació provisional referida per a la seva aprovació prèvia, de conformitat amb els articles 99 i concordants de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, en endavant LGOTU;

Atès que el Govern, en la sessió del 12 de maig del 2021, va acordar l'aprovació prèvia de la Primera revisió del Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia d'Encamp;

Atès el que disposen els articles 11, 67 i 100 de la LGOTU;

El Comú d'Encamp, en la sessió del Consell de Comú del 27 de maig del 2021, ha aprovat el següent:

Decret pel qual s'aprova definitivament la Primera revisió del Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia d'Encamp

Article 1
S'aprova definitivament la Primera revisió del Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia d'Encamp – Revisió any 2019, amb tots els documents que la composen.

Article 2
Totes les persones interessades en consultar la Primera revisió del Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia d'Encamp – Revisió any 2019, aprovat definitivament poden adreçar-se al Departament d'Obres Públiques i Urbanisme del Comú d'Encamp, a la plaça dels Arínsols, en horari d'obertura al públic i amb cita prèvia o bé poden consultar-la a la web comunal: www.comuencamp.ad

Article 3
D'acord amb l'article 146 de la LOGTU, contra aquest acte es pot interposar recurs d'alçada davant la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU). La interposició de recurs no suspèn l'acte impugnat.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, el 28 de maig del 2021

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015

Contingut del Volum I

Memòria

Dipòsit legal: AND.2-2015

MEMÒRIA

Dipòsit legal: AND.2-2015

SUMARI

1. INTRODUCCIÓ 4
1.1.Objecte 4
1.2.Àmbit territorial 4
1.3.Trets principals de la revisió del POUPE 2019 5

2. ANTECEDENTS 7
2.1.Normativa anterior al 1983 7
2.2.OGUC del 1983 8
2.3.Llei general d'ordenació del territori i urbanisme del 29/12/2000 9
2.4.Pla d'Ordenació i Urbanístic de la Parròquia d'Encamp del 2006 11
2.5.Naturalesa de la revisió del Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp del 2019 11

3. PROCÉS DE REDACCIÓ **13**
3.1.Responsables del Pla 13

4. CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PLA **15**
4.1.Memòria 15
4.2.Plànols 15
4.2.1.Plànols d'informació 15
4.2.2.Plànols d'ordenació 15
4.3.Normes urbanístiques i Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de les unitats d'actuació i de rehabilitació 17
4.4.Catàleg comunal d'edificis, espais i elements d'interès històric, monumental i cultural 17
4.5.Catàleg comunal dels espais, itineraris i elements d'interès natural i ambiental 17
4.6.Mesures de protecció en relació al medi ambient, la conservació de la natura, la fauna i els ecosistemes 18

5. MODEL URBANÍSTIC I OBJECTIUS DEL PLA **19**

6. CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL **21**

7. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI **22**
7.1.Aspectes generals 22
7.2.Sistema de comunicacions 22
7.3.Zones de protecció 22
7.4.Equipaments i espais lliures 23

8. INFRAESTRUCTURES TÈCNIQUES **24**
8.1.Xarxes d'aigua potable 24
8.2.Xarxes d'electricitat 24
8.3.Xarxes de clavegueram 24

Dipòsit legal: AND.2-2015

8.4.Xarxes de telecomunicacions 25
8.5.Abocadors de residus 25
8.6.Centres logístics de mercaderies 25
9. PREVISIONS DE CREIXEMENT 26
10. EDIFICABILITAT GLOBAL DE LA PARRÒQUIA 27

Dipòsit legal: AND.2-2015

MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Objecte

El Pla d'Ordenació i Urbanisme preveu ordenar el desenvolupament en el territori parroquial, tant en el medi urbà com natural, preveient els objectius a assolir i els mecanismes d'actuació per a fer–los possibles a través de l'urbanisme.

La Memòria del Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp (POUPE) és el document que recull i descriu l'objecte, els continguts i les directrius per interpretar les propostes del mateix, en tant que document marc d'ordenació territorial, urbanística i de projectes urbans de la parròquia d'Encamp.

El Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial és l'instrument d'ordenació principal del Comú. Tot ell queda emmarcat en el que disposa la legislació d'ordenació del territori i urbanisme i s'ajusta a allò que determinen els instruments d'ordenació i les disposicions sectorials de rang superior. Als efectes de les presents normes s'entén per a legislació d'ordenació del territori i urbanisme les disposicions generals establertes a la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, als instruments d'ordenació del Govern i als instruments d'ordenació dels comuns.

Les determinacions i previsions del POUPE s'estableixen sense perjudici de l'aplicació obligatòria de les disposicions normatives de rang superior, d'acord amb el principi de jerarquia normativa. En cas de pèrdua de vigència de les disposicions normatives citades, els elements d'aquesta s'hauran d'entendre referits a aquella que la vingui a substituir.

La Memòria forma part d'un conjunt de documents que constitueixen el contingut íntegre del planejament parroquial:

- Memòria.
- Plànols d'informació i d'ordenació.
- Normes urbanístiques (inclou les ordinacions de rehabilitació).
- Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de les unitats d'actuació.
- Catàleg comunal d'edificis, espais i elements d'interès històric, monumental i cultural.
- Catàleg comunal dels espais, elements i itineraris d'interès natural i ambiental.
- Mesures de protecció en relació al medi ambient, la conservació de la natura, la fauna i els ecosistemes.

Tots els documents són rellevants a l'hora de gestionar el Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp, segons les prescripcions de la legislació vigent.

Es consideren documents complementaris a la Memòria, tots aquells citats en la mateixa i altres documents comunals que incideixen en la precisió dels seus continguts.

Els plànols d'ordenació incorporen la representació de les propostes, la precisió per l'ordenació i la regulació, la definició dels àmbits de gestió i la plasmació de les condicions normatives del Pla que tenen un contingut físic.

Aquests no són exhaustius en el seu nivell de representació i poden complementar-se amb escales de dibuix més detallat que permetin major precisió i detall de contingut.

1.2. Àmbit territorial

D'acord amb l'Article 68 del text refós de la Llei general d'ordenació del territorial i urbanisme del Govern d'Andorra del 12/06/2019, el Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp comprèn la totalitat del territori de la parròquia.

Els límits de la Parròquia d'Encamp són i tenen caràcter indicatiu mentre que no es trobin confirmats oficialment per totes les administracions competents.

La Solana, de 7,93 Km² aproximadament, en ser compartida entre les parròquies d'Encamp i

Dipòsit legal: AND.2-2015

Canillo s'ha integrat en la seva totalitat, especificant la seva condició de territori compartit, dels quals 3,96 Km² aproximadament corresponen a Encamp.

Finalment la parròquia d'Encamp, es reconeix dins un territori d'uns 87,56 Km².

La cartografia utilitzada està basada en l'oficial de Govern dels plànols Blaus de l'any 2008.

L'extensió de la urbanització del Pas de la Casa delimitada per la Llei del 29/12/2000 representa uns 266.481 m² (0,29 % del total del territori aproximadament).

Superfície de la parròquia d'Encamp*	(87,56 km²)	87.569.809,55
Superfície total Solana d'Andorra	(7,93 km²)	7.933.383,32
Superfície Solana d'Andorra corresponent a Encamp	(3,96 km²)	3.966.691,66

**Superfície sense tenir en compte el límits en curs d'estudi.*

1.3. Trets principals de la revisió del POUPE 2019

Els potencials de la primera Revisió del POUPE es fan tenint en compte el text refós de la Llei general d'ordenació del territorial i urbanisme del Govern d'Andorra del 12/06/2019 pel que fa a no superar l'edificabilitat global de la parròquia que estableix el POUPE anterior. Tenint en compte aquest punt les reserves de sòl per equipaments i espais urbans s'han fet suposant que es pugui dur a terme o executar tot el Pla segons la classificació de sòl establerta i en coherència amb la mateixa.

En relació a la imatge de la ciutat, s'ha continuat treballant amb un model urbanístic que permeti millorar la qualitat de vida dels habitants d'Encamp i, a la vegada, construir una imatge de ciutat més agradable. Amb aquesta finalitat, es mantenen entre mitgeres totes les edificacions que actualment es troben consolidades, i s'acaben d'implementar a la resta de la parròquia els edificis aïllats amb quatre façanes.

Amb els edificis aïllats es busca una ciutat més oberta, on els edificis tindran més ventilació i il·luminació, més perímetre de façana, millor assolellament, més vistes i la possibilitat d'eliminar el pati d'illa. En tota la zona central de la parròquia es permet ocupar el 100% de la planta baixa de la parcel·la fins a una alçada màxima de 4 metres. Així s'aconsegueix un front continu en planta baixa que permet tenir una millor relació amb la ciutat.

A fi efecte de no perdre edificabilitat en els edificis aïllats de la Zona Urbana A, es permet augmentar un màxim de dues plantes més respecte a les alçades anteriors per tal de poder encabir la mateixa edificabilitat que es podia realitzar anteriorment.

Un altre tret característic de la revisió és la incorporació de nous models edificadors que es puguin adaptar més a les zones on s'implanten.

- En primer lloc es vol implementar un model de més qualitat a les zones més altes de la parròquia, concretament a la part alta dels Cortals i de Beixalís, on s'aposta per unes parcel·les més grans, que sense perdre edificabilitat, permetin baixar el nombre d'edificis i a la vegada protegir el patrimoni natural i mediambiental de la zona.

- L'altre model edificador s'inclou a la Subclau 2 (Clau 2) que consisteix en l'edificació plurifamiliar limitada a 3 habitatges. S'afegeix l'opció de realitzar tres edificis adossats, amb un màxim de 9 habitatges i les façanes retranquejades d'un mínim de 3 metres entre elles; amb aquesta opció es crea més verd al voltant de les edificacions.

En la revisió del POUPE també s'han tingut en compte els nous requeriments tècnics de les instal·lacions i les exigències del reglament energètic actual i s'han ajustat les alçades dels edificis per tal de poder integrar-les.

L'obtenció del sòl públic per a espais lliures i equipaments amb preferència en els mateixos indrets actuals i centrats en els punts que són més necessaris per a la població és un objectiu pel qual es preveu establir els corresponents convenis urbanístics per prioritzar l'augment de la qualitat de vida dels ciutadans residents i visitants.

El Pas de la Casa, amb la seva condició específica pel que fa a la titularitat del sòl, es pensa desenvolupar a partir d'unitats d'actuació, executades totes elles pel Comú d'Encamp, a través dels Plans Especials i que diferencien el sòl que sosté l'aprofitament privat, del sòl que conté els equipaments i infraestructures.

Dipòsit legal: AND.2-2015

MEMÒRIA

Les parcel·les de terreny considerades sòl no urbanitzable, i arrendades o cedides pel Comú d'Encamp al Port d'Envalira, Grau Roig i Engolasters i que la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme ha exclòs de mencionar, són considerades pel POUPE com a sòl no urbanitzable però com a terrenys destinats a equipaments o serveis que formen part de l'ús predominant establert en aquella àrea del sòl no urbanitzable, ja sigui de domini esquiable lúdico-esportiu, o lúdico-natural.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. ANTECEDENTS

2.1. Normativa anterior al 1983

Amb anterioritat a la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, no ha existit a Andorra un cos legal que es pugui qualificar pròpiament de dret urbanístic. S'han donat normes sobre construcció, algunes sobre urbanització, però poques sobre ordenació urbanística.

Poden buscar–se diverses causes a aquesta mancança, però totes convergeixen, en darrera instància, en una de sola: els instruments urbanístics afecten necessàriament el dret de propietat i aquest, fins a la publicació de la constitució, s'havia considerat intangible, tot i trobar–nos en un estat amb un 94% de propietat del territori comunal.

En dret romà, el dret de propietat es configura com la més àmplia facultat de disposició d'una persona sobre una cosa i no està subjecta a limitacions. El dret a construir, es considera com una facultat que forma part del dret de propietat del sòl i tampoc no està subjecte a limitacions, excepte en el cas que existeixin servituds o altres drets reals limitats en favor de tercers. Per això, en línia de principi, hom pot afirmar, que el propietari del terreny pot bastir el que vulgui, allà on vulgui, sense haver–se de plegar a limitacions d'alçada, volum, forma, ocupació, ni a l'existència d'accessos o de serveis. Així com les ordinacions de Sanctacilia, en base a les quals es regulava la manera de construir.

A l'Andorra tradicional, incomunicada i feblement poblada de l'època, la construcció es limitava a les "cases" i no existia ni la necessitat ni els mitjans de bastir altre tipus de construcció. Les úniques preocupacions del Consell General en la matèria foren les relatives al manteniment i protecció dels camins. La construcció de la carretera, assenyala l'inici del canvi: l'any 1908 va inaugurar–se la carretera de la frontera espanyola a Sant Julià de Lòria i una Ordinació de 1910 estableix els primers requisits d'edificació a la seva vora. I igualment el 1916. Aquestes normes ens indiquen que el Consell General tenia clara la distinció entre els conceptes de carretera i carrer.

Junt a aquesta prescripció essencial, de deixar espai per a les carreteres, repetida en les ordinacions de 1936 i 1952, subsisteix la preocupació per mantenir–les viables, com s'havia fet abans amb els camins, amb diverses normes. Però no és fins a l'any 1955 en que el Consell General regula per primera vegada l'alçada màxima dels edificis, establint–la en planta baixa més quatre pisos d'alçada que, l'any següent es concreten en 18,50 metres.

Altra via per la qual es produeix una tímida entrada de la regulació administrativa en el dret de l'urbanisme són les normes de salubritat pública, essencialment de recollida i eliminació d'aigües residuals, que trobem a les Ordinacions de 1910, 1916 i 1931 i el Reglament de l'1 de juny de 1936 en què es dicta una primera norma comprensiva, alhora de disposicions relatives al proveïment d'aigua potable, eliminació i tractament d'aigües residuals, higiene dels habitatges, junt amb altres aspectes de policia sanitària que no interessen aquí. Però de tota la dècada següent, únicament podem destacar una Ordinació de 1943 que ordena el cobriment de sèquies dins de les poblacions i altra de 1947 que ordena el trasllat dels escorxadors fora de les poblacions.

Per mitjà d'una Ordinació del 22 de maig de 1958 s'obliga als comuns a fer, en 3 mesos, el plànol d'urbanització de la seva parròquia. Aquesta disposició, que hauria estat de primera importància en el creixement urbanístic del Principat no va tenir cap més conseqüència restant inèdita.

Els anys seixanta assenyalen l'inici de l'intervencionisme del Consell General en la fase de construcció: permisos de construir, façanes, teulades i terrats, alçades, voravies, xemeneies, desguassos, garatges i aparcaments, antenes de televisió, intervenció d'arquitectes i aparelladors, són aspectes sobre els que van dictant–se norma rere norma, cada una d'elles intentant corregir les mancances de la precedent.

Assenyalen també l'inici de l'aprovació administrativa del procés d'urbanització per la iniciativa privada, senseaco però els estàndards urbanístics que han d'acomplir.

L'Ordinació de 1978 representa la culminació d'aquest procés i en ella el Consell General defineix l'ordenació urbanística com un procés previ i independent a la construcció, que permet dotar d'edificabilitat terrenys que abans no la tenien, mitjançant l'aprovació d'un Pla parcial

Dipòsit legal: AND.2-2015

d'ordenació: és el fonament teòric indispensable per a la disgregació teòrica entre dret de propietat i dret d'edificar, tot i que no es porta a les seves últimes conseqüències.

L'Ordinació defineix també els requisits mínims que ha de complir un Pla d'ordenació, donant un sentit a l'exigència d'aprovació del projecte pel Consell General. Però tot i dotar d'una certa uniformitat el règim jurídic de la construcció, aquesta Ordinació no va arribar a dur a terme la necessària refosa i sistematització de les normes sobre edificació que s'havien dictat els anys anteriors, moltes de les quals continuaren vigents durant un temps.

En el període anterior a 1979 l'activitat normativa del Comú d'Encamp és encara molt escassa. Però en la dècada dels anys seixanta el Comú va adoptar dues decisions, en matèria de gestió dels béns comunals, que canviarien per sempre la fesomia urbanística d'una part de la parròquia. Són la concessió de terrenys comunals a la zona d'Envalira per a la instal·lació d'una estació d'esquí i la decisió d'urbanitzar els terrenys comunals que restaven al peu de la naixent estació. Si la primera decisió – concessió de comunals per a activitats de neu i lleure– no té res d'excepcional i se n'han donat altres vàries a Andorra, en èpoques i resultats varis, la segona, en canvi, fou una primícia i continua sent, encara avui, un cas únic al nostre país: la urbanització de St. Pere del Pas de la Casa.

L'experiència de la veïna França havia demostrat que una estació d'esquí pot ser un potent motor de desenvolupament econòmic per a les regions de muntanya i, que al seu recer, hi ha lloc per a operacions urbanístiques d'envergadura. Però, aquí, la major part dels terrenys que podrien recollir les plusvàlues creades per l'estació d'esquí eren comunals i el terreny comunal és inalienable, el que limitava notablement les possibilitats d'urbanització de la zona. Tanmateix, no havent–hi altre nucli urbà a proximitat que pogués beneficiar–se d'aquell motor, la urbanització del comunal era prou atraient com perquè es busqués l'instrument jurídic que la fes possible, i el Comú va trobar–lo en l'emfiteusi o cens emfitèutic (un contracte molt generalitzat a Catalunya però desconegut a Andorra).

Empès encara per la iniciativa privada, i dedicant–hi escassos mitjans, el Comú va fer preparar un Pla d'urbanització del Pas de la Casa. Aquest Pla, que en realitat no era més que una divisió en parcel·les, traçant els vials i definint les condicions en que podrien edificar–se, fou aprovat el 23 de maig de 1964, mentre que el 13 de novembre de 1965 el Comú va acordar la cessió de les parcel·les per mitjà de contractes de cens emfitèutic per una durada de 70 anys. El balanç econòmic ha restat reeixit mentre que l'urbanístic ha estat la pèrdua d'una possibilitat d'ordenació del creixement, en semblança a la dinàmica produïda a la resta del territori parroquial i nacional per la urbanització privada.

El Comú d'Encamp va aprovar el 13 de febrer del 1981 una restricció de l'edificació a la zona dels Cortals per sobre de la cota 1.400 en consonància a l'esperit general de necessitat de major control dels temes urbanístics. El 18/7/1991 igualment es va produir una reducció, tot i ser dins la zona residencial, limitant-se els edificis a bordes o vivendes unifamiliars d'un màxim de 2 plantes i 8 metres d'alçada. El 2/9/1993 es renova aquest acord fins que no es redacti un pla d'urbanisme específic d'aquesta zona.

El 22/7/1997 es fixa aturar tots els permisos de construcció i modificació de terreny per sobre dels 1.600 m a la zona dels Cortals, per 6 mesos. El 14/9/1998 es renova per un any, i igual el 7/8/1999 fins al 31/3/2000 i el 12/4/2000 fins al 20/9/2000 i el 27/9/2000 fins al 30/3/2001 i el 20 /9/2001 fins a que estigui enllestit i aprovat el POUP.

2.2. OGUC del 1983

L'any 1979 el Consell General era conscient que el creixement desordenat i la manca d'infraestructures creaven un problema greu, i que el transcurs del temps en complicava cada dia més la solució, encomanant un estudi a una comissió. L'11 de juny de 1980, en sessió extraordinària i tenint en compte l'anàlisi i les conclusions de la comissió, el Consell General va adoptar la iniciativa de suspendre provisionalment l'atorgament de llicències de construcció d'edificis de pisos per vendre mentre s'estudiava una normativa més restrictiva d'alçades i volums edificables i de previsió d'espais per a dotacions i equipaments.

Aquesta normativa es va plasmar parcialment en l'Ordinació de 1981 en que el Consell General ordena als comuns que realitzin una zonificació de la parròquia i estableix els criteris bàsics

Dipòsit legal: AND.2-2015

d'urbanització i construcció en cadascuna de les zones previstes, suspenent les llicències de construcció fins a l'aprovació de la zonificació parroquial corresponent.

A més a més de la zonificació pròpiament dita, els comuns van aprovar paràmetres urbanístics per a cada zona, igual o més restrictius que els generals, aprovats amb caràcter de mínims per l'Ordinació del Consell General i van refondre les normes comunals anteriors en una Ordinació general d'urbanisme i construcció (OGUC) de la parròquia.

La redacció del Pla general d'ordenació, que l'Ordinació del Consell General deixava pendent per a una etapa immediatament posterior, va quedar completament oblidat fins al 2000.

L'any 1982, en execució del Decret sobre Reforma de les Institucions, es constituïa el primer Consell Executiu o Govern. El Consell General transferia la capacitat d'execució de les normes al Govern tot mantenint la capacitat de dictar–les. Els comuns presentaren al Govern les propostes de zonificació parroquial però el Consell General mantingué la competència per a aprovar i modificar les ordinacions d'urbanisme i construcció d'àmbit nacional tot i el caràcter marcadament tècnic de la majoria d'aquestes normes. L'atorgament de llicències i la disciplina urbanística que exercia el Consell General fou assumida pel Govern però es va mantenir la duplicitat amb els comuns en l'atorgament de llicències i capacitat de control i de sancionar els incompliments de normativa.

El Comú d'Encamp va aprovar l'Ordinació general d'urbanisme i construcció de la parròquia en sessions del 2 d'abril de 1982 i 23 de març i 15 d'abril de 1983 després d'informació pública. L'OGUC d'Encamp, traduint la realitat física de la parròquia, declarava que el seu territori estava dividit en dues grans zones naturals: el vessant atlàntic (Pas de la Casa) i el vessant mediterrani. L'OGUC d'Encamp no va definir cap zona industrial especifica a la Parròquia i en permetre aquest ús en la zona urbana es va introduir un element de conflicte que el POUPE vol corregir.

Al vessant mediterrani la zona urbana B es feia equivalent a la zona d'Eixample Urbà general canviant–hi el nom i creant la zona residencial a partir de la cota 1.400 metres; es deixaven com a zona rústica tots els terrenys comunals, es baixava l'altura general en zona urbana; la normativa inicial sobre els nuclis tradicionals ampliava aquesta zona més enllà de la real, creant un entorn que no ha ajudat al seu realçament com tampoc unes alineacions per amplades mínimes de vial inicialment modificades de l'estructura tradicional.

Al vessant atlàntic la zona urbana fou homologada a la general, provocant–se una densitat excessiva, creant–se problemes en la mobilitat, l'aparcament, la protecció de la neu, l'estètica i altres com la qualitat de la vivenda i serveis.

L'activitat normativa del Comú després de 1983, en matèria de construcció i urbanisme, ha estat intensa i ha tingut, essencialment, per objecte l'aprovació de successius ajustos, ampliacions i modificacions de les normes de l'Ordinació general amb especial interès sobre els elements que configuren l'espai urbà, i cal destacar els destinats a preservar les alineacions antigues en la zona de nucli tradicional, malgrat el trànsit i l'estandardització dels materials de construcció de les voravies a tota la parròquia.

Tres aspectes que mostren un canvi en els darrers anys han estat, primer, la recerca d'espais per dotar les zones urbanes de jardins, parcs i equipaments (Poliesportiu del Prat del Bau, Centre Esportiu del Pas de la Casa...) i fins i tot infraestructures notables de transformació, no només de la qualitat de vida urbana sinó també econòmica (Funicamp ...); segon, el Pla General de rehabilitació del conjunt de Les Bons, aprovat pel Comú el 24 d'agost de 1989; i el tercer, la paràlisi de llicències en la zona dels Cortals per tal de poder oferir una planificació ordenada d'aquesta zona delicada i sensible de la parròquia.

En els tres casos s'ha donat una voluntat positiva de modificar la situació de partida, però en els tres casos i malgrat els esforços, no s'han arribat a assolir plenament els objectius desitjats.

2.3. Llei general d'ordenació del territori i urbanisme del 29/12/2000

La Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, fa possible, per primera vegada, la intervenció de les administracions públiques en el planejament i ordenació del territori. Per tal fer, la Llei, supera la concepció romana del dret de propietat i parteix del pressupòsit que el contingut urbanístic de la propietat immoble és una funció pública.

Dipòsit legal: AND.2-2015

MEMÒRIA

Des d'aquesta premissa, els drets a urbanitzar i a construir no són facultats que formin part del dret de propietat, sinó drets aliens que neixen de la planificació urbanística i que pot adquirir el propietari del sòl mitjançant el procés d'urbanització i el compliment dels deures urbanístics. La importància d'aquest canvi és enorme, perquè d'una banda, justifica el caràcter no indemnitzable de les limitacions que s'imposin en matèria d'urbanització i construcció i, d'altra, es troba a la base dels mecanismes de cessió obligatòria i gratuïta de sòl per a finalitats públiques, que es compensen amb la cessió d'aprofitament urbanístic.

En altres mots: a partir de la Llei, el dret de propietat del sòl només faculta el propietari a donar–ne els usos tradicionals (conreu, pastura, forestal ...) però no a urbanitzar–lo ni a edificar–lo. Per tal de poder edificar en sòl que no sigui urbà, cal la prèvia aprovació d'un Pla parcial o d'un Pla especial, conforme amb el Pla d'ordenació i urbanisme parroquial, que defineix els usos i les intensitats d'ocupació. Els plans parcials són d'iniciativa privada i els plans especials d'iniciativa pública, però uns i altres comporten la cessió dels vials i la cessió d'una part de sòl al Comú per a equipaments col·lectius.

Per tal de fer possible la distribució equitativa de les càrregues urbanístiques, la llei ha previst el mecanisme de la reparcel·lació: el sòl es divideix en unitats d'actuació, i el conjunt de propietaris de la unitat han de contribuir a les cessions a proporció del que tenen. Amb aquesta finalitat s'opera com si el conjunt de propietaris de la unitat fos una comunitat, es calcula la superfície que correspon a cada un, després es descompta la part destinada a vials i de cessió obligatòria, i es situa aquesta superfície damunt del terreny urbanitzat en parcel·les regularitzades, amb el resultat que algunes d'elles poden no estar situades en la mateixa finca que el propietari tenia abans de la reparcel·lació. Per tal de poder edificar, els propietaris han de sufragar encara el cost de la urbanització i presentar un projecte que s'ajusti a les previsions del Pla per a aquell indret.

La llei ens acosta al règim jurídic del sòl dels països veïns, per la creació de mecanismes que permeten cedir a la col·lectivitat una part de les plusvàlues que genera el procés d'urbanització, tot i quedar encara a una considerable distància d'aquests. Val a dir, per exemple, que d'acord amb la llei tot el terreny de propietat privada és, en principi, urbanitzable, cosa que no és en absolut el cas en altres ordenaments. Aquest aspecte d'obligat manteniment, almenys durant 6 anys per llei, deurà ser revisat pel que suposa de costos d'infraestructures i equipaments, així com de model de creixement no adaptat a la realitat, com mostren les dades de que es disposa de l'evolució del creixement en els darrers 20 anys.

Des del vessant de la planificació, la peça mestra de la nova llei són els plans d'ordenació i urbanisme parroquials, que abasten tot el territori de la parròquia. Redactats pels comuns i sotmesos a informació pública, han de ser aprovats pel Govern, quant a la conformitat amb la llei i amb els seus reglaments, abans de rebre la definitiva aprovació del Comú i ésser promulgats.

Els instruments d'execució urbanística són els plans parcials, els plans especials i les llicències.

La intervenció del Govern en el planejament general és prevista per la llei des de dues perspectives diferents: per una part, per mitjà de les directrius d'ordenació, que tenen per objecte formular els criteris generals i les normes orientadores dels processos d'assentament al territori de les diverses activitats, i fixar el marc de referència per coordinar i fer compatibles les polítiques urbanístiques parroquials amb la nacional que duu a terme el Govern entre altres a través de la reglamentació corresponent. Això significa que l'esmentada matèria ha passat a tenir rang reglamentari, molt més d'acord amb la seva natura essencialment tècnica. Per altra part, a través dels projectes d'interès nacional i els plans sectorials amb incidència supraparroquial, es permet al Govern exercir directament la potestat de planificació del territori en relació a les infraestructures i equipaments d'àmbit nacional o als que afecten més d'una parròquia.

Els comuns, per la seva part, adquireixen també un nou protagonisme en l'execució i la disciplina urbanística. La llei posa fi al mecanisme de la doble aprovació, parroquial i nacional, del projectes d'urbanització i de construcció, en benefici d'un sistema d'aprovació única del Comú, que és també el titular de les potestats d'inspecció i sancionadora. Això no obstant, la llei preveu la possibilitat que el ministeri encarregat de l'ordenament territorial pugui exercir també directament aquestes competències quan el Comú no ho faci amb la deguda celeritat i eficàcia.

Finalment la llei conté tres aspectes problemàtics lligats entre sí, i que afecten, dos concretament només a la parròquia d'Encamp. El primer i més important, quan al seu Article 38.2 es diu que els terrenys comunals constitueixen sòl no urbanitzable per principi en el seu 100%. I en l'Article 33.7

Dipòsit legal: AND.2-2015

quan es diu que tots els terrenys cedits al Comú, només poden ser destinats a equipaments col·lectius, habitatge de protecció pública i serveis col·lectius.

Aquestes dues restriccions impedeixen desenvolupar al Comú, una política de sòl coherent limitant la capacitat d'obtenir recursos per tal de poder realitzar una gestió urbanística adequada. Aquesta restricció present a la OGUC de forma diferent, a la pràctica no ha estat considerada rigorosament.

2.4. Pla d'Ordenació i Urbanístic de la Parròquia d'Encamp del 2006

El primer POUPE, de l'any 2006, ha estat vigent durant els darrers 13 anys i ha servit per passar de les antigues normatives a les actuals, ajudant a entendre l'urbanisme i assentar les bases del de la futura planificació.

El POUPE ha servit per entendre la ciutat com un global i treballar entorn a ella com tot un conjunt i no de forma aïllada.

Durant el transcurs i la vigència del mateix, s'han aprovat plans parcials i s'han anat consolidant zones de la parròquia.

2.5. Naturalesa de la revisió del Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp del 2019

El desenvolupament del marc jurídic nacional justifica el POUPE per ell mateix. No obstant, la transformació social i econòmica soferta per la parròquia en els darrers vint anys, així com la viscuda a nivell nacional i la reestructuració política dins la Unió Europea de l'entorn territorial, exigeixen una acurada definició per primera vegada dels objectius territorials a assolir pels propers anys a partir del coneixement de les potencialitats i limitacions que juntes mostren unes possibilitats o vies de desenvolupament.

Les potencialitats de la Parròquia

Com a avantatges a destacar de la Parròquia d'Encamp, i fruit final del coneixement de la seva realitat que s'ha després del Pla, se'n poden indicar pel moment els següents:

Encamp:

- Una centralitat geogràfica, derivada de contenir el centre geogràfic del país.
- Una centralitat funcional per la seva proximitat al centre urbà, representatiu i econòmic del país (Andorra la Vella – Escaldes).
- Un territori de fons de vall de dimensions extenses i regulars, i un relleu pla.
- Un posicionament d'alt valor paisatgístic derivat dels vessants panoràmics de que disposa tancant la vall especialment per les parts extremes de Beixalís i Els Cortals.
- Un posicionament amb qualitat de vida per l'altitud i condicions climàtiques.
- Uns bons accessos cap a zones naturals importants d'interès a prop i per tant un potencial de turisme d'estiu i d'hivern. Una extensió total de parròquia molt important que permet pensar en diversos potencials.
- Un atractiu residencial derivat dels anteriors punts particularment els 2, 3, 4, 5 i 6.
- Un atractiu lúdic–esportiu amb el Funicamp, el llac d'Engolasters i altres.
- Un atractiu cultural (tots els nuclis tradicionals, museus, paisatges ...).
- Un atractiu industrial i logístic per la proximitat al centre del país.

Pas de la Casa:

- Un posicionament estratègic de frontera i d'enllaç exclusiu d'Andorra amb França que li assegura el pas d'un nombre important de turismes a l'any.
- Un atractiu de pràctica d'esports d'hivern que posa a l'abast un gran domini esquiable, el més important dels Pirineus.

Dipòsit legal: AND.2-2015

- Un atractiu comercial potent.
- Un dinamisme econòmic derivat dels anteriors punts.

Limitacions de la parròquia

Com a desavantatges a destacar de la Parròquia d'Encamp, i fruit final del coneixement de la seva realitat que s'ha després del Pla, se'n poden indicar pel moment els següents:

Encamp

- El creixement urbà desordenat i produït a l'entorn de diferents nuclis i al llarg de les Carreteres.
- Dinamisme econòmic pobre.
- Paper de ciutat dormitori del centre del país.
- La mala circulació interior.
- Les deficiències en la imatge urbana.
- La deficient relació de les zones urbanes amb les zones naturals.
- Les barreges d'usos.
- El dinamisme econòmic accelerat del país i la manca de recursos en infraestructures i equipaments corresponents.
- Distanciament a les fronteres del país.

Pas de la Casa

- Un creixement urbà desordenat.
- Una deficient imatge urbana.
- Una manca de qualitat residencial.
- Un distanciament físic del poble d'Encamp i de la resta de la parròquia.
- Unes condicions climatològiques dures i una altitud i relleu importants.
- Una limitació de serveis.
- Sòl urbà limitat.

Dipòsit legal: AND.2-2015

3. PROCÉS DE REDACCIÓ

3.1. Responsables del Pla

El 27 de juliol del 2015 el Comú d'Encamp va adjudicar la redacció de la primera Revisió del POUPE a l'equip redactor constituït pel Sr. Josep ADSERÀ GRIFÉ, pel Sr. Gerard ADSERÀ BARRAL i per l'empresa SICORIS SL segons comunicació del 31 de juliol del 2015.

La composició dels Consolats del Comú d'Encamp que han donat seguiment al procés de redacció del projecte de Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp - Revisió Any 2019, és la següent:

- Consolat del Comú d'Encamp durant els anys 2012, 2013, 2014 i 2015:

- Hble. Sr. Jordi MAS TORRES, Cònsol Major
- Hble. Sr. Jordi TORRES ARAUZ, Cònsol Menor
- Hble. Sra. Esther PARÍS RIBA, Consellera Menor
- Hble. Sr. Ramon JORDANA PAGÈS, Conseller Menor
- Hble. Sra. Noelia MESAS TAPIA, Consellera
- Hble. Sra. Olga ALVES DA CUNHA, Consellera
- Hble. Sra. Olga MORENO GONZÁLEZ, Consellera
- Hble. Sr. Jesús GASSET ABELLA, Conseller
- Hble. Sr. Jordi ROGEL TOHÀ, Conseller
- Hble. Sra. Bernadeta GRACIA VALDIVIA, Consellera
- Hble. Sr. Joan SANS URGELL, Conseller
- Hble. Sra. Eluska GALDÓS PÉREZ, Consellera

- Consolat del Comú d'Encamp durant els anys 2016, 2017, 2018 i 2019:

- Hble. Sr. Jordi TORRES ARAUZ, Cònsol Major
- Hble. Sra. Esther PARÍS RIBA, Cònsol Menor
- Hble. Sr. Aleix VARELA GONZÁLEZ, Conseller Menor
- Hble. Sr. Jordi RICH MALÉ, Conseller Menor
- Hble. Sra. Laura MAS BARRIONUEVO, Consellera
- Hble. Sr. Jordi ROGEL TOHÀ, Conseller
- Hble. Sr. Josep Maria MAS TORRES, Conseller
- Hble. Sr. Xavier FERNÁNDEZ CARRIO, Conseller
- Hble. Sr. Jordi TROGUET RIBES, Conseller
- Hble. Sra. Maria Isabel LAFOZ JODAR, Consellera
- Hble. Sr. Joan SANS URGELL, Conseller
- Hble. Sr. Pere MARSENYACH BATAILLE, Conseller

- Consolat del Comú d'Encamp durant els anys 2020, 2021, 2022 i 2023:

- Hble. Sra. Laura MAS BARRIONUEVO, Cònsol Major
- Hble. Sr. Joan Miquel RASCAGNÈRES LLAGOSTERA, Cònsol Menor
- Hble. Sra. Josefina RODRÍGUEZ BLANCO, Consellera Major
- Hble. Sr. Èric ALGUACIL MOLNÉ, Conseller Menor
- Hble. Sr. Josep Maria MAROT CRESPO, Conseller
- Hble. Sr. Xavier Benedicte FERNÁNDEZ CARRIÓ, Conseller
- Hble. Sr. Andreu RIBA VALLS, Conseller
- Hble. Sr. David CRUZ GARCIA, Conseller
- Hble. Sr. Joan-Marc PIFARRÉ ROS, Conseller
- Hble. Sr. David RÍOS RIUS, Conseller
- Hble. Sr. Enric RIBA VALLS, Conseller
- Hble. Sra. Esther VIDAL MILS, Consellera

Dipòsit legal: AND.2-2015

Han participat de manera directa en la etapa d'anàlisi, redacció, reunions amb l'equip redactor i amb els administrats i propietaris:

- L'Hble. Sr. Jordi RICH MALÉ, en la seva qualitat de President de la Comissió d'Obres Públiques i Urbanisme.
- L'Hble. Sr. Joan-Marc PIFARRÉ ROS, en la seva qualitat de President de la Comissió d'Obres Públiques i Urbanisme.
- La Sra. Montserrat ALONSO ZAMARREÑO, en la seva qualitat de Secretària General del Comú d'Encamp.
- El Sr. Xavier PALACIOS ALBACAR, en la seva qualitat de Secretari General del Comú d'Encamp.
- El Sr. Àlex MORA ESTEBAN, en la seva qualitat de Secretari General del Comú d'Encamp.
- El Sr. Antoni LOPEZ MIRMI, en la seva qualitat de Director del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme (fins a final del 2019).
- El Sr. Òscar BAUZÀ BERGÉS, en la seva qualitat de Director del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme (des de principis de 2020).
- La Sra. Daniela LORENZ, en la seva qualitat de Tècnica del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme.
- El personal del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme.

Ha participat també:

- Tot el personal dels serveis tècnics de la Corporació i dels diferents departaments del Comú d'Encamp.

De manera directa han participat en l'etapa d'anàlisi, redacció, reunions amb l'equip redactor i amb els propietaris, el president de la Comissió d'Obres Públiques i Urbanisme el Sr. Jordi RICH MALÉ i el Departament d'Obres Públiques i Urbanisme.

Dipòsit legal: AND.2-2015

4. CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PLA

4.1. Memòria

El document de la Memòria té l'objectiu de donar resposta a les motivacions i justificacions de la primera revisió del POUPE i de tots els seus documents.

4.2. Plànols

El conjunt dels plànols està formats per 10 plànols d'informació i 49 plànols d'ordenació (3 plànols de classificació, 33 plànols de qualificació, 4 plànols de riscos, 9 plànols de protecció).

4.2.1. Plànols d'informació

IRE 01 INFORMACIÓ RELLEU – PARRÒQUIA D'ENCAMP
ITE 01 INFORMACIÓ TERRITORI – PARRÒQUIA D'ENCAMP
ISE 01 INFORMACIÓ SERVEIS D'ELECTRICITAT – PARRÒQUIA D'ENCAMP
IST 01 INFORMACIÓ SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS – PARRÒQUIA D'ENCAMP
ISA 01 INFORMACIÓ SERVEIS D'AIGUA POTABLE – PARRÒQUIA D'ENCAMP
ISS 01 INFORMACIÓ SERVEIS DE SANEJAMENT – PARRÒQUIA D'ENCAMP
IVA 01 INFORMACIÓ SISTEMA VIARI ACTUAL – VALL D'ENCAMP
IVA 02 INFORMACIÓ SISTEMA VIARI ACTUAL – ENVALIRA / PAS DE LA CASA
IEP 01 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT – VALL D'ENCAMP
IEP 02 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT – ENVALIRA / PAS DE LA CASA

4.2.2. Plànols d'ordenació

Plànols de classificació

OCS 01 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL – PARRÒQUIA D'ENCAMP
OCS 02 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
OCS 03 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL – ENVALIRA / PAS DE LA CASA

Plànols de qualificació

OZV 01 ORDENACIÓ I ZONIFICACIÓ VIGENT – VALL D'ENCAMP
OZV 02 ORDENACIÓ I ZONIFICACIÓ VIGENT – ENVALIRA / PAS DE LA CASA
OOS 01 ORDENACIÓ DEL SÒL – PARRÒQUIA D'ENCAMP
OOS 02 ORDENACIÓ DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
OOS 03 ORDENACIÓ DEL SÒL – ENVALIRA / PAS DE LA CASA
ODS 01 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 02 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 03 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 04 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 05 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 06 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 07 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 08 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP

Dipòsit legal: AND.2-2015

ODS 09 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 10 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 11 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 12 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 13 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 14 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – VALL D'ENCAMP
ODS 15 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – ENVALIRA
ODS 16 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – PORT D'ENVALIRA
ODS 17 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – PORT D'ENVALIRA
ODS 18 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – PAS DE LA CASA
ODS 19 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – GRAU ROIG
ODS 20 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – PORT D'ENVALIRA
ODS 21 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – PAS DE LA CASA
ODS 22 ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL – GRAU ROIG
OEG 01 ORDENACIÓ DEL TERRITORI – ESTRUCTURA GENERAL – PARRÒQUIA D'ENCAMP
OEG 02 ORDENACIÓ DEL TERRITORI – ESTRUCTURA GENERAL – PARRÒQUIA D'ENCAMP
OEG 03 ORDENACIÓ DEL TERRITORI – ESTRUCTURA GENERAL – ENVALIRA / PAS DE LA CASA
OFA 01 ORTOFOTOGRAMA AMB UNITATS D'ACTUACIÓ – PARRÒQUIA D'ENCAMP
OFA 02 ORTOFOTOGRAMA AMB UNITATS D'ACTUACIÓ – VALL D'ENCAMP
OFA 03 ORTOFOTOGRAMA AMB UNITATS D'ACTUACIÓ – ENVALIRA / PAS DE LA CASA

Plànols de riscos

OLA 01 LOCALITZACIÓ D'ALLAUS – VALL D'ENCAMP
OLA 02 LOCALITZACIÓ D'ALLAUS – ENVALIRA / PAS DE LA CASA
ORG 01 RISCOS GEOLÒGICS GRANS MOVIMENTS– VALL D'ENCAMP
ORG 02 RISCOS GEOLÒGICS GRANS MOVIMENTS – ENVALIRA / PAS DE LA CASA
ORG 03 RISCOS GEOLÒGICS CAIGUDA DE BLOCS – VALL D'ENCAMP
ORG 04 RISCOS GEOLÒGICS CAIGUDA DE BLOCS – ENVALIRA / PAS DE LA CASA
ORG 05 RISCOS GEOLÒGICS ESLLAVISSADES SUPERFICIALS – VALL D'ENCAMP
ORG 06 RISCOS GEOLÒGICS ESLLAVISSADES SUPERFICIALS – ENVALIRA / PAS DE LA CASA
ORG 07 RISCOS GEOLÒGICS CORRENT D'ARROSSEGALLS – VALL D'ENCAMP
ORG 08 RISCOS GEOLÒGICS CORRENT D'ARROSSEGALLS – ENVALIRA / PAS DE LA CASA
ORG 09 RISCOS GEOLÒGICS PLÀNOL EDIFICABILITAT– PARRÒQUIA D'ENCAMP

Plànols de protecció

OPC 01 EDIFICIS I ESPAIS D'INTERÈS HISTÒRIC, MONUMENTAL I CULTURAL – VALL D'ENCAMP
OPC 02 EDIFICIS I ESPAIS D'INTERÈS HISTÒRIC, MONUMENTAL I CULTURAL – ENVALIRA / PAS DE LA CASA
OMF 01 ORDENACIÓ I MAPA FORESTAL – PARRÒQUIA D'ENCAMP
OMH 01 ORDENACIÓ I MAPA DELS HÀBITATS – PARRÒQUIA D'ENCAMP
OMA 01 ORDENACIÓ I MEDI AMBIENT – PARRÒQUIA D'ENCAMP
OMA 02 ORDENACIÓ I MEDI AMBIENT – VALL D'ENCAMP
OMA 03 ORDENACIÓ I MEDI AMBIENT – ENVALIRA / PAS DE LA CASA

Dipòsit legal: AND.2-2015

OPN 01 ESPAIS, ITINERARIS I ELEMENTS D'INTERÈS NATURAL I AMBIENTAL – PARRÒQUIA D'ENCAMP

Plànols del Pla Sectorial d'Infraestructures Energètiques d'Andorra

PSIEA 01 PLA SECTORIAL D'INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES D'ANDORRA. RECURS SOLAR – PARRÒQUIA D'ENCAMP

PSIEA 02 PLA SECTORIAL D'INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES D'ANDORRA. RECURS BIOMASSA – PARRÒQUIA D'ENCAMP

PSIEA 03 PLA SECTORIAL D'INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES D'ANDORRA. INFRAESTRUCTURES CONSIDERADES SOLAR – PARRÒQUIA D'ENCAMP

PSIEA 04 PLA SECTORIAL D'INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES D'ANDORRA. INFRAESTRUCTURES CONSIDERADES CALOR I COGENERACIÓ – PARRÒQUIA D'ENCAMP

PSIEA 05 PLA SECTORIAL D'INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES D'ANDORRA. INFRAESTRUCTURES CONSIDERADES SISTEMA ELÈCTRIC– PARRÒQUIA D'ENCAMP

4.3. Normes urbanístiques i Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària de les unitats d'actuació i de rehabilitació

Les normes urbanístiques són les pròpies relatives a les ordinacions regulades de la normativa subsidiària aplicable a cada unitat d'actuació, les de rehabilitació d'edificis i les destinades als programes de reforma interior urbana i als de protecció i sanejament d'acord amb l'Article 85 del text refós de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme del 12/06/2019 i dels Articles 36, 48 i 53 del text refós del Reglament urbanístic del 10/10/2012.

Les Ordinacions Reguladores de la Normativa Subsidiària de les Unitats d'Actuació i les Ordinacions Reguladores de la Normativa Subsidiària de les Àrees Diferenciades precisen el contingut de les unitats d'actuació i àrees diferenciades.

Igualment es podran complementar amb les ordinacions tècniques que desenvolupin, interpretin, expliquin, detallin, concretin o facin més comprensible, ja sigui gràficament o altrament els continguts regulats en la normativa del POUPE.

4.4. Catàleg comunal d'edificis, espais i elements d'interès històric, monumental i cultural

El Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp integra a nivell urbanístic els valors del patrimoni cultural dels elements d'interès arqueològic, històric, artístic, i arquitectònic o monumental i del paisatge urbà.

S'entén per protecció del patrimoni la globalitat de tots els seus aspectes, considerant béns de patrimoni tots aquells àmbits del patrimoni col·lectiu amb l'objectiu de la seva conservació i revalorització.

A la vista de la importància d'aquests béns dins del POUPE es proposa el catàleg com un document separat i amb entitat pròpia.

4.5. Catàleg comunal dels espais, itineraris i elements d'interès natural i ambiental

El Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp vol integrar, a nivell urbanístic, els valors del patrimoni natural a través dels itineraris i els espais d'interès natural i ambiental i localitzats en el sòl urbà i urbanitzable.

Pel que fa al sòl no urbanitzable es considera aquest tot ell amb valor de patrimoni natural tot i que s'hi puguin realitzar activitats lúdiques, esportives o de suport a altres equipaments, infraestructures i serveis.

Dipòsit legal: AND.2-2015

S'entén per protecció del patrimoni la globalitat de tots els seus aspectes, considerant béns de patrimoni natural tots aquells àmbits del territori i ciutat que formen part del patrimoni col·lectiu amb l'objectiu de la seva conservació i revalorització.

A la vista de la importància d'aquests béns dins del POUPE es proposa el catàleg com un document separat i amb entitat pròpia.

La concreció dels tipus de proteccions i el seu abast es complementa en les normes urbanístiques, plànols, fitxes, i resta de documentació del POUPE, o bé a través de planejament derivat.

4.6. Mesures de protecció en relació al medi ambient, la conservació de la natura, la fauna i els ecosistemes

El Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp vol introduir a nivell urbanístic els valors mediambientals a través de la protecció del medi ambient, la conservació de la natura, la fauna i els ecosistemes localitzats en el sòl no urbanitzable (superior al 93% del territori).

Es considera el conjunt del sòl no urbanitzable amb valor de patrimoni natural i mediambiental tot i que s'hi puguin realitzar activitats lúdiques, esportives o de suport a altres equipaments, infraestructures i serveis tant nacionals com parroquials aquests hauran de justificar les seves repercussions i la seva necessitat social i interès públic; de prendre les mesures, per tal de provocar el mínim d'alteracions i impacte en el medi natural i de preveure les mesures reparadores escaients.

A la vista de la importància d'aquests béns dins dels POUPE es proposa un estudi en document separat i amb entitat pròpia en un desenvolupament del planejament derivat consistent en un programa de protecció del medi ambient, la conservació de la natura, la fauna i els ecosistemes.

La concreció del tipus de proteccions a nivell del POUPE i el seu abast es complementa amb les normes urbanístiques, plànols, fitxes i resta de documentació del POUPE i planejament derivat.

Dipòsit legal: AND.2-2015

5. MODEL URBANÍSTIC I OBJECTIUS DEL PLA

El model urbanístic del Pla es fonamenta en les opcions i directrius establertes des de l'anàlisi tècnic dels treballs que l'acompanyen, els debats produïts de seguiment pel Comú d'Encamp, i les aportacions de la participació pública dels ciutadans.

El Pla incorpora les directrius d'ordenació, projectes, estudis i normativa i altres d'àmbit nacional en els quals s'emmarca aportant–hi un detall complementari i un desenvolupament de més precisió a nivell urbanístic.

Els nous recursos que es proposen per a ser liderats per Encamp són: una ciutat més esponjada i més sana, l'aprofitament dels espais naturals, el desenvolupament d'equipaments i conjunts culturals i la previsió d'una part de sòl industrial i logístic que permeti el suport a noves activitats econòmiques amb respecte al medi natural i ordenant aquesta activitat i situant–la fora de les carreteres generals com ara s'estan implantant per a no malmetre o impactar en les altres activitats econòmiques que es volen com a més potents per a la parròquia com el turisme (de neu, comercial, natural i cultural).

El POUPE reconeix els nuclis tradicionals acotant–los i també el creixement al llarg dels principals eixos viaris dels darrers cinquanta anys i reordena la resta dels creixements iniciats i a realitzar a través d'una nova forma urbana que incorpori activament els espais buits o lliures a través d'un ús residencial o tipològic d'altres usos en edificis o conjunts aïllats els uns dels altres.

El Pla incorpora la reserva de sòl per equipaments i espais lliures segons les previsions.

Es mencionen tot seguit quatre objectius bàsics que per ordre de prioritats serien:

- Tots els habitants de la parròquia d'Encamp han de poder gaudir de la major qualitat de vida possible. Amb un bon model de ciutat i una tipologia edificadora adequada.
- La parròquia d'Encamp ha de ser el suport d'activitats econòmiques especialitzades en el món dels serveis i concretament del turisme i del comerç, així com liderar noves activitats de poca implantació i necessàries pel país de tipus logístic, aprofitant la seva posició central i pròxima als centres econòmics i administratius.
- S'integrarà el medi natural dins de les zones urbanes i es potenciarà el desenvolupament dels recursos naturals com un tot interrelacionat aprofitant els espais existents entorn als Cortals i Gargantillar.
- El creixement ha de ser ordenat, equilibrat i sostenible tenint present tots els recursos disponibles, i tipològicament reconeixible posant els espais no edificats vora els carrers.

Aquests quatre aspectes s'han de mirar d'assolir tenint en compte l'escala parroquial i el reequilibri que cal aconseguir a aquest nivell.

Objectius generals

- Revitalitzar econòmicament el nucli d'Encamp i consolidar un dinamisme propi parroquial al marge de la seva interrelació amb Escaldes i Andorra la Vella.
- Afavorir la qualitat de la vida a la Parròquia d'Encamp.
- Dotar d'estructura viària els dos nuclis de la població.
- Aconseguir que Encamp tingui a més del centre geogràfic del país el punt central o més ben comunicat de tot Andorra.
- Incorporar la natura en els processos d'urbanització.

Objectius de tipologia urbana

- Millora de la imatge de la ciutat, evolucionar el model urbanístic cap a una ciutat més sana i esponjada, amb més il·luminació i ventilació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

- Aconseguir una tipologia edificadora amb més qualitat, on hi hagi més il·luminació, més perímetre de façana, més ventilació, etc. Un model que permeti integrar tots els requeriments tècnics i d'eficiència energètica necessaris a dia d'avui i en un futur.
- Millora de la imatge del Pas de la Casa.
- Millora funcional de la parcel.la i resoldre la caiguda de neu al Pas de la Casa.
- Preservació i potenciació dels nuclis tradicionals i edificis tradicionals (patrimoni cultural).
- Localització agrupada del creixement en nuclis o grups edificats.

Objectius de vialitat

- Optimització de la desviació d'Encamp en l'amplada i encreuaments.
- Carretera de Vila a Beixalís.
- Nou carrer d'enllaç entre Encamp i la Bartra pel Solà.
- Estructuració de la xarxa amb allargament de carrers existents i amplades segons el Reglament d'Urbanització de Govern en tots els nuclis.

Objectius en espais naturals

- Recuperació dels rius com a principal espai públic natural, urbà, accessible i vertebrador de la vall.
- Recuperació de tots els camins cap a l'entorn natural.
- Creació d'un perímetre de protecció de 5–15 metres entorn els nuclis tradicionals.
- Consolidació del camí de les Pardines i Engolasters com a espais lúdics amb estudi d'un futur enllaç entre les zones dels Cortals i Engolasters.
- Preservació i recuperació del medi natural.

Objectius en equipaments i espais lliures

- Recuperació prioritària dels espais lliures centrals existents i de nous perimetrals en SNUBLE sense designació específica, com a reserves de sòl per a equipaments i espais públics.
- Creació de centres logístics de mercaderies a les fronteres.

Objectius diversos

- Incentivació de la diversificació energètica i reducció de la pol·lució.
- Incorporació d'estàndards de qualitat en la construcció.
- Recolzament de noves propostes de transport col·lectiu.
- Atenció al paisatge urbà i natural.

Dipòsit legal: AND.2-2015

6. CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL

La classificació urbanística del sòl de la Parròquia d'Encamp és la següent :

Quadre resum sobre territori exclusiu Parròquia d'Encamp i el POUPE

Sup. de sòl urbà consolidat SUC a la Parròquia d'Encamp	(1,07%)	941.069 m²
Sup. de sòl urbà consolidat SUC a Encamp	(0,82%)	719.714 m²
Sup. de sòl urbà consolidat SUC al Pas de la Casa	(0,25%)	221.355 m²
Sup. de sòl urbà consolidat SUCc a la Parròquia d'Encamp	(0,19%)	166.934 m²
Sup. de sòl urbà consolidat SUCc a Encamp	(0,19%)	949.445 m²
Sup. de sòl urbà no consolidat SUNC a la Parròquia d'Encamp	(0,66%)	580.766 m²
Sup. de sòl urbà no consolidat SUNC a Encamp	(0,61%)	536.319 m²
Sup. de sòl urbà no consolidat SUNC al Pas de la Casa	(0,05%)	44.457 m²
Superfície de sòl urbanitzable SUBLE a la Parròquia d'Encamp	(3,98%)	3.484.742 m²
Superfície de sòl urbanitzable SUBLE a Encamp	(3,88%)	3.395.888 m²
Superfície de sòl urbanitzable SUBLE a Envalira	(0,10%)	88.854 m²
Total sòl urbà i urbanitzable a la Parròquia d'Encamp	(5,91%)	5.173.521 m²
Total sòl urbà i urbanitzable a Encamp	(5,50%)	4.818.855 m²
Total sòl urbà i urbanitzable al Pas de la Casa	(0,41%)	354.666 m²
Sup. de sòl no urbanitzable SNUBLE a la Parròquia d'Encamp	(94,09%)	82.399.556 m²

Nombre d'unitats d'actuació en SUC a la Parròquia d'Encamp	157
Nombre d'unitats d'actuació en SUC a Encamp	107
Nombre d'unitats d'actuació en SUC al Pas de la Casa	50
Nombre d'unitats d'actuació en SUCc a la Parròquia d'Encamp	16
Nombre d'unitats d'actuació en SUCc a Encamp	16
Nombre d'unitats d'actuació en SUNC a la Parròquia d'Encamp	55
Nombre d'unitats d'actuació en SUNC a Encamp	51
Nombre d'unitats d'actuació en SUNC al Pas de la Casa	4
Nombre d'unitats d'actuació en SUBLE a la Parròquia d'Encamp	127
Nombre d'unitats d'actuació en SUBLE a Encamp	126
Nombre d'unitats d'actuació en SUBLE a Envalira	1
Nombre d'àrees privades afectades per riscos a la Parròquia	86
Nombre d'àrees privades afectades per riscos a Encamp	79
Nombre d'àrees privades afectades per riscos al Pas de la Casa	6
Nombre d'àrees privades afectades per riscos a Envalira	1

Dipòsit legal: AND.2-2015

7. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI

7.1. Aspectes generals

L'estructura general del territori, d'acord amb l'Article 71 del text refós de la Llei general d'ordenació del territori i Urbanisme del 12/06/2019, està integrada pels elements determinants de desenvolupament urbà projectat, pel sistema de comunicacions, les zones de protecció, els equipaments comunitaris i serveis públics i els espais lliures destinats a parcs i zones verdes de caràcter públic.

7.2. Sistema de comunicacions

Es considera clau dins del POUPE per la seva possibilitat de reconducció dels aspectes següents a nivell parroquial:

- La recuperació de la posició de centralitat que per situació geogràfica correspon al territori entorn del nucli d'Encamp.
- La vertebració del territori entorn al nucli d'Encamp amb una estructura de carrers suficient per a poder sostenir un creixement ordenat donat que el model de creixement en malla urbana o compacte no és vàlid ni adequat pels objectius seleccionats.
- Consolidació del carrers actuals de la parròquia.
- La recuperació decidida de la xarxa de camins tradicionals.

7.3. Zones de protecció

Corresponen a zones de protecció tots els terrenys afectats de risc natural alt pels plans sectorials del Govern com els estudis relatius a allaus, problemàtica geològica– geotècnica. Amb les interpretacions fetes per Govern del grau de risc i de les correccions derivades per les escaients proteccions.

Igualment tenen aquesta consideració els terrenys afectats per plans sectorials altres de Govern per reserva d'infraestructures i serveis, com el d'infraestructures viàries.

Dins del sòl no urbanitzable una part d'aquest ha de considerar–se zones de protecció, ja sigui per captació d'aigües, per protecció i retenció d'allaus, despreniments geològics–geotècnics, protecció del canal i conduccions i xarxes de FEDA, etc.

Pel que fa al traçat dels rius i dels torrents, canals i altres cursos d'aigua és orientatiu i les amplades mínimes estan fixades segons el Decret del Consell General de 29 de desembre de 1976 relatiu a amplades legals del sistema hidrològic nacional. Les alineacions exactes dels límits dels rius i dels torrents, canals i altres cursos d'aigua seran assenyalades pel ministeri competent en l'ordenament territorial i l'urbanisme, segons el procediment fixat al Reglament de construcció, Capítol tercer, Secció segona, articles 92, 93 i 94. Poden existir altres cursos d'aigua no reflectits als plànols, els quals s'han d'identificar i de localitzar als projectes de pla parcial, d'urbanització o de construcció.

Finalment cal tenir en compte les zones de protecció pel seu interès natural com les àrees lligades al projecte de la vall del Madriu–Perafita–Claror de manera directa com el Gargantillar o indirecta com Els Cortals, Els Pessons i Montmalús.

El programa de protecció previst desenvolupar sobre aquests terrenys concretarà la protecció.

El solà d'Encamp té una especial vocació a no ser desforestat per tal de poder fer front amb bosc o zona de defens (protecció) de revingudes torrencials o esllavissaments i despreniments de rocs sobre la zona urbana a l'entorn del nucli d'Encamp. S'hi regularà l'activitat de pasturatge i els efectes de la fauna salvatge.

Les proteccions relatives al patrimoni cultural es desenvolupen en altres apartats específics dins del POUPE.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Les proteccions del patrimoni natural i del medi ambient es desenvolupen igualment en altres apartats específics dins del POUPE. Es tindrà especial cura dels corredors ecològics.

El tractament o depuració de les aigües i la gestió dels residus es desenvoluparà a nivell normatiu i de manera específica.

Les proteccions indirectes mediambientals relatives als aïllaments tèrmics, acústics i lumínics es desenvolupen normativament.

7.4. Equipaments i espais lliures

La reserva de sòl a partir de la cessió per l'aprofitament prevista per la Llei general d'ordenació del territori i Urbanisme entre el 5 i 15% s'ha decidit pel Comú d'Encamp mantenir-la en un 10% a Encamp i Envalira i del 5% al Pas de la Casa. El sòl obtingut a partir d'aquest concepte inicialment es vol destinar tant a la possibilitat de realitzar equipaments com a suport per espais lliures urbans.

Es complementaran amb el sòl no urbanitzable sense designació específica determinat per poder aportar la quantitat de sòl suficient. El sòl especificat com a tal pel centre logístic del Pas de la Casa no computa en tractar–se d'un equipament d'abast nacional. En sòl no urbanitzable els arrendaments es consideren equipaments a la vista de la seva especificitat i destinació.

Per el que fa als equipaments i serveis tècnics, el POUPE preveu:

- La depuradora es preveu que es situï sota l'accés al túnel dels dos Valires.
- Igualment es fa a Beixalís una reserva de sòl important per tal de poder fer front a la creació d'un nou cementiri parroquial separat de les àrees urbanes en sòl no urbanitzable sense designació específica.
- Es deixa dins de cada unitat d'actuació la possibilitat de fer reserva de sòl per a procurar espai intern destinat a algun equipament. Llevat d'algunes unitats d'actuació que fan trasllat de la seva cessió per tal d'agrupar sòl en espais amb situació estratègica.
- Els equipaments existents es consolidaran envoltant–se o enllaçant amb nous espais amb possibilitat del seu engrandiment o complement, tant a Encamp com al Pas de la Casa, a partir del sòl de cessió i del no urbanitzable sense designació específica.
- Per el que fa als espais lliures, el POUPE preveu:
  - La reserva de sòl entorn de tots els cinc (5) nuclis tradicionals per a espai urbà lliure de parc o jardí per trencar amb les tipologies noves urbanes a la seva vora i servir d'element identificador amb la incorporació d'espais no edificats com a element diferenciador.
  - La reserva de sòl a la vora dels rius i principalment el Riu Valira d'Orient i el Riu del Pas de la Casa.
- Es deixa dins de cada unitat d'actuació la possibilitat de fer reserva de sòl per a procurar espai intern destinat a algun espai lliure que miraran de ser deixats vora els rius, torrents i camins.
- En algun cas es farà una concentració de reserva de sòl en espais amb situació estratègica.
- Els espais lliures es complementaran a partir del sòl no urbanitzable sense designació específica.

Dipòsit legal: AND.2-2015

8. INFRAESTRUCTURES TÈCNIQUES

Les infraestructures tècniques existents a la Parròquia d'Encamp es poden dividir en 7 grans grups:

1. Xarxes d'aigua potable.
2. Xarxes d'electricitat.
3. Xarxes de clavegueram.
4. Xarxes d'enllumenat públic.
5. Xarxes de telecomunicacions.
6. Abocadors de residus.
7. Centres logístics de mercaderies.

Qualsevol aplicació de noves infraestructures tècniques serà objecte d'un programa propi.

Per a totes aquestes infraestructures el POUPE obliga als seus respectius responsables a elaborar el programa de la infraestructura en qüestió que reculli la realitat de la mateixa, els seus projectes futurs, les seves servituds, la seva coordinació amb les altres, la normativa a respectar, etc.

8.1. Xarxes d'aigua potable

La Parròquia d'Encamp disposa de 10 captacions d'aigua potable per part del comú, Encamp és la Parròquia amb més captacions d'aigua superficial per al consum humà, cinc es troben a la Vall d'Encamp i cinc a Envalira / Pas de la Casa.

8.2. Xarxes d'electricitat

La xarxa elèctrica a la Vall d'Encamp està distribuïda per FEDA mentre que al Pas de la Casa està distribuïda per SERCENSA.

Els plànols reflecteixen part de les xarxes de mitja i alta tensió a la Vall d'Encamp i mitja i baixa per a Envalira / Pas de la Casa.

La repercussió a nivell paisatgístic i mediambiental de les xarxes elèctriques exteriors és important i caldrà incorporar les mesures protectores escaients.

8.3. Xarxes de clavegueram

Les xarxes de clavegueram es divideixen en les xarxes de residuals, les xarxes de pluvials i les depuradores.

La seva gestió i propietat pertany als comuns pel que fa a les xarxes de residuals fins als col·lectors generals i les xarxes de pluvials en la seva totalitat, mentre que els col·lectors generals i les depuradores (Depuradora del Pas de la Casa) pertanyen al Govern.

Els col·lectors generals discorren pel fons de les valls del riu Valira d'Orient a partir de Grau Roig, del Valira del Nord a partir del Serrat i a tot el llarg del riu Gran Valira.

Es defineix com a col·lectors secundaris la resta de col·lectors. I són a càrrec dels comuns els secundaris i de Govern els Generals i plantes de tractament.

Els principals ramals del col·lector general són de formigó, polietilè i fibrociment de diàmetres 40, 50 i 80 cm.

L'actual dimensionat dels col·lectors de clavegueram i de sanejament és suficient per a poder absorbir el futur creixement de la població. L'actual xarxa ha funcionat correctament durant 4 anys (2006-2009) per una població superior a la que hi ha prevista per a l'any 2026.

Pel que fa a la previsió de reserva de sòl per a les futures Estacions Depuradores d'Aigües Residuals o possibles ampliacions de les actuals; es reserva una part del sòl, amb una superfície aproximada de 1.150m² a la zona de la rotonda dels Dos Valires dintre de la UA Cabeca a Encamp, per a una

Dipòsit legal: AND.2-2015

futura nova planta depuradora, i s'afegeix una reserva de sòl al Pas de la Casa, contigua a l'actual depuradora, per a una futura ampliació de la mateixa; aquesta reserva de sòl s'incorpora a la UA Sant Pere 2 que queda tota reservada per la futura ampliació, la superfície total de la unitat d'actuació és de 8.445m².

8.4. Xarxes de telecomunicacions

La Vall d'Encamp disposa d'antena al Bony de les Neres i dues casetes, una als Cortals i l'altra a FEDA. En projecte hi ha previst una caseta a Beixalís i una altra a Les Pardines. Les línies en projecte són previstes pels Cortals, Les Pardines i Beixalís i diversos petits trams en àrees prop dels nuclis urbans. A Envalira / Pas de la Casa hi ha una antena al Pic de Maià i tres casetes a més de les casetes a Grau Roig, al Pas de la Casa i al Port d'Envalira.

La previsió és d'unes noves casetes a l'entrada i a la sortida del túnel d'Envalira i una extensió de la línia al Pas de la Casa.

8.5. Abocadors de residus

Només els abocadors autoritzats tenen aquesta consideració.

Tots els abocadors existents i no autoritzats es troben fora d'ordenació del POUPE i per tant no es pot fer res dins la unitat d'actuació que els contingui, sense preveure la seva restitució o reconducció.

Mentre no es faci cap ordenació urbanística en la unitat d'actuació implicada, el Comú demanarà als titulars d'abocadors no legalitzats la tramitació de la corresponent autorització a partir d'un projecte complet.

Per a fer nous abocadors es compliran les normatives vigents al respecte.

Els abocadors públics de residus dins la Parròquia es regulen per la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus, i en el cas de pèrdua de vigència, s'haurà de referir a aquella Llei que la vingui a substituir.

8.6. Centres logístics de mercaderies

El POUPE preveu la creació d'un Centre Logístic de Mercaderies situat en cada punt de frontera. Així un al Pas de la Casa sobre terrenys comunals, entrant a Andorra, abans del túnel a dreta sobre sòl no urbanitzable sense designació específica, amb vocació d'equipament nacional que gestioni totes les entrades i sortides de mercaderies per aquest punt fronterer (amb França) i ofereixi espais de magatzem i racionalitzi el seu transport per la resta del país. I un altre, a la zona de FEDA, creant la reserva de sòl suficient en relació a la reserva de terrenys per a poder realitzar la infraestructura viària necessària en aquesta zona d'interès nacional. Aquesta segona pot fer-se sobre terrenys privats.

Dipòsit legal: AND.2-2015

9. PREVISIONS DE CREIXEMENT

D'acord amb les previsions de creixement que preveia l'anterior POUPE 2006 seguint les "Bases de càlcul de projecció a 20 anys 2002–2003 facilitades pel Ministeri d'Educació, Joventut i Esports, el 25/01/2002 al Ministeri d'Ordenament Territorial i trameses el 27/03/2002 al Comú d'Encamp", es pot observar com aquestes no s'han complert respecte a la realitat. El creixement que es preveia ha quedat lluny del creixement real que ha sofert la població en els darrers 13 anys (previsió per a l'any 2018 de 18.217 habitants front als 12.097 habitats censats). Aquest fet ha estat causat per diversos factors i situacions socials, entre els quals cal destacar la crisis financera global que es va produir l'any 2008 i que va afectar a tots els nivells de la societat d'Andorra.

Degut a aquest fet, a la manca d'estudis de previsió del creixement per part dels ens públics i la caiguda del creixement de població respecte al previst, fa que les noves previsions siguin més conservadores i adaptades a les tendències de creixement dels darrers anys.

Tal i com es pot observar en la següent taula, el creixement ha anat augmentant paulatinament entorn al 1-1,5%. A fi de realitzar una previsió de creixement realista d'acord amb l'evolució dels darrers anys, es descarta la davallada del darrer any i es suposa un índex de creixement continu del 1,5% anual.

Any	Població Registrada*	Índex de creixement	Població Estimada
2013	11.934		
2014	12.041	+ 0,90%	
2015	12.212	+ 1,42%	
2016	12.338	+ 1,03%	
2017	12.721	+ 3,10%	
2018	12.097	- 4,91%	
2019		*+ 1,50%*	12.278
2020		*+ 1,50%*	12.463
2021		*+ 1,50%*	12.650
2022		*+ 1,50%*	12.839
2023		*+ 1,50%*	13.032
2024		*+ 1,50%*	13.227
2025		*+ 1,50%*	13.426
2026		*+ 1,50%*	13.627

** Població registrada segons el Departament d'Estadística del Govern d'Andorra*

La previsió de creixement pels propers 6 anys, basada en unes hipòtesis més properes a les tendències dels darrers anys, estima un augment de la població de 1.329 habitants més pel proper 2025.

Sense tenir en compte les obres de millora i les d'obra nova que s'estan portant a terme a la parròquia, les previsions del present POUPE respecte al sòl, al sostre edificable, a la vialitat, els equipaments, els espais lliures... fa que les noves expectatives de creixement puguin ser absorbides amb escreix per les previsions del POUPE.

El creixement previst per als propers anys, comportarà implícitament un augment dels consums de subministraments de serveis bàsics, així com de la xarxa de desguassos, un increment que serà proporcional a l'augment de la població. Aquest increment previst és sostenible per a la Parròquia d'Encamp, ja que actualment es disposa de totes les infraestructures necessàries, com ara la

Dipòsit legal: AND.2-2015

xarxes de subministrament d'aigua potable per al consum humà, el tractament d'aigües residuals, d'energia i de generació de residus, correctament dimensionades per poder absorbir el creixement previst de 13.627 habitants per al 2026. Actualment tota aquesta infraestructura de la que disposa la Parròquia d'Encamp està dimensionada per a poder absorbir com a mínim una població de 14.265 habitants, de que disposava la Parròquia l'any 2009, i on totes aquestes xarxes de subministrament i desguassos funcionaven correctament.

Pel que fa a la infraestructura de mobilitat, i la reserva i ocupació del sòl ens trobem que la Parròquia d'Encamp pot absorbir de forma sostenible aquest creixement.

Si ens fixem en la població que hi havia durant els anys 2004-2009, es pot observar com el creixement previst per al 2026 queda per sota de la població real que hi havia entre els anys 2006 a 2009.

Any	Població Registrada*
2004	12.925
2005	13.227
2006	13.687
2007	14.029
2008	14.234
2009	14.265

10. EDIFICABILITAT GLOBAL DE LA PARRÒQUIA

L'edificabilitat global de la parròquia resulta de l'aplicació dels paràmetres d'ordenació i edificació establerts en el POUPE, en funció de la classificació i qualificació del sòl.

L'edificabilitat màxima de la planificació resulta del càlcul fet en aplicació de la normativa urbanística i de la construcció vigents abans de l'entrada en vigor de la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i en el cas de la Parròquia d'Encamp resulta del càlcul fet en aplicació de l'Ordenació General d'Urbanisme i Construcció vigent abans de l'entrada en vigor de la referida Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, considerant els paràmetres d'ordenació i d'edificació d'aquesta ordinació general que es defineixen en el POUPE per cada zona.

S'han revisat els convenis urbanístics que el Comú d'Encamp va subscriure amb diferents propietaris per integrar-los en el POUPE aprovat en data 22/12/06, que va entrar en vigor en data 21/06/06, i s'han completat els objectius de la planificació mitjançant la subscripció d'altres convenis urbanístics amb diferents propietaris.

I en aquest sentit, es manté l'edificabilitat global de la planificació d'acord amb el que estableix la normativa urbanística.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Contingut general

Volum I	Memòria
Volum II	Normes Urbanístiques
Volum III	Ordinacions Reguladores de la Normativa Subsidiària de les Unitats d'Actuació en Sòl Urbà Consolidat
Volum IV	Ordinacions Reguladores de la Normativa Subsidiària de les Unitats d'Actuació en Sòl Urbà Consolidat Condicionat
Volum V	Ordinacions Reguladores de la Normativa Subsidiària de les Unitats d'Actuació en Sòl Urbà No Consolidat
Volum VI	Ordinacions Reguladores de la Normativa Subsidiària de les Unitats d'Actuació en Sòl Urbanitzable
Volum VII	Ordinacions Reguladores de la Normativa Subsidiària de les Àrees Diferenciades en Sòl No Urbanitzable
Volum VIII	Plànols d'Informació i Ordenació
Volum IX	Catàleg Comunal d'Edificis, Espais i Elements d'Interès Històric, Monumental i Cultural
Volum X	Catàleg Comunal dels Espais, Elements i Itineraris d'Interès Natural i Ambiental i Mesures de Protecció en relació al Medi Ambient, la Conservació de la Natura, la Fauna i els Ecosistemes.
Volum XI	Convenis Urbanístics

Dipòsit legal: AND.2-2015